

מסורת הש"ס

(א) [נקמן עה: 3] ימות מב, (א) [נקמן ע:1], (ד) צ"מ יט, (8) בדפוס' דבור מנה הועילו הוא קודם ד"ה לא מקדים ועי' מוס' ד"ה ואמתי כפיסתה (1) [דברים טו,]

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מה הועילו וכו' בין לענין זנות בין לענין פירות דטרפה: (ב) ד"ה גזי' וכו' קודם לזנה כלומר שמה: (ג) ד"ה מאמתי תהא כמזה שסאר:

מוסף תוספות

א. וכוין שכן לאו מוקדם הוא וכוין טרפא, הג"מ היכא דיש בדעתו לגרשה מעתה, אבל, רש"י, ב. שלא גמר בדעתו לגרשה, רש"י, ג. שלא תטרוף לקוחות שלא כדון, רש"י, ד. היכי קטלינן מספק, מוס' ה"ה"ש, ה. דליכא למיחש לחיפוי, מוס' ה"ה"ש ג"ל, ד"ה משום, א. היי חוששין שמה נתייחד עמה, רש"י, I. והדיו נותן דמנה מאתים כיון שהקול יוצא שכתובה כתובה היא יודיעין אם בתולה היא שכתובתה מאתים ואם אלמנה היא שכתובתה מאתים, אבל תוספת, עדים הוא דמפקי קלא בסך שכתובה, דיש חזרתה מרובה ויש כתובתה מועטת, רש"י, II. בשעת כתיבה, רש"י, ט. דמשעת קנין שיבד נפשיה, רש"י, [ו]קנין קלא אית לי, פי' כדון.

פסקי ר"ד

גיטה ונתנם: א"ל רבינא לרבא כתיבה ואותביה בכיסיא דאי מפייהם גיפיים מאי, פי' כמבו והתמו ליתנו לה ואחר לתת לה שמה תתפסי עמו מן הקטטות שביהין ולא תתפסי ונתנו לה ואינה מגורשת אלא משעה שיתנו לה מה הועילו חכמים בתקנתם, פי' לר' יוחנן מקשה דאמר משום בת אחותו דאי לר"ל האמר דמשעת החתימה יש לה פירות ואצ"פ שאיחר נתינת הגט דעדין בחותמיו זכין לו: אמר ליה לא מקדים [אישן] פורענות לנפשיה, פי' אין לחוש לכך שאין אדם מקדים לכתוב בו פורענות הוא לו ואינו כתובה אלא בשעה שרוצה ליתנו: א"ל רבינא דרב אשי גיטין הבאים ממדינת הים דמיכתבי בניסן ולא מטו עד תשרי מה הועילו חכמים בתקנתם: א"ל הנהו קלא אית להו, פי' רבעיא לאחיי עדים אימתי מטא גיטה לידה: אימתי מאימתי לגט, פי' ג'. חדשים שהיא צריכה להמתין עד שלא תנשא רב אמר משעת נתינה ושמואל אמר משעת כתיבה פי' שמשעת כתיבתה אין לו להתירוד עמה וזהו ישן

ואוסזיב כפיספיה, ימים רבים: **דאי מפייסה**, זהדיה כקטטות שביניהם: **חיפיים**, ולא יגרשנה, ולא איפייסה וגרשה ומי מטא גיטה לידה הוא דאגרשה: **לא מקדים נו'**, לא רגילי למיעבד הכי לאנזחי כפיסתיה דכיון דלא ניחא ליה בגירושין פורענות הוא לגביה ולא מקדים ליה: (8) **מה הועילו חכמים בתקנתן**.

בין לענין (א) פירות בין לענין זנות וטרפה לקוחות מיום הכתיבה: קלא לוס, וכן לענין זנות וכן לענין פירות צעיל לאחיי ראה אימת מטא גיטה לידה: **מאימתי מונין לגט**, ג' חדשים שהאשה צריכה להמתין: **צ' נשים צחצר אחס**, של אדם א' שפירש לים ומסר שני גיטין לשתי נשיו צו ציוס אלא שזה קדם לזה כתיבתו חדש ולשמואל זו תינשא לסוף צ' חדשים וזו לסוף ג' יתמחו צ"י אדם שראו שנתגרשו ציוס א': **גט ישן**, לקמן (דף עט:): תנינא דאין אדם מגרש בגט ישן ואיזהו גט ישן כל שנתייחד עמה מאחר שכתבו לה וטעמא שמה יאמרו גיטה קודם לזנה (8) שמה מתעבר ותלד בין כתיבתו לנתינתו ולאחר זמן יאמרו הגט קדם וזונות נתעברה: **המשליש**, מסר הגט שליש כדי לגרשה צו לסוף ג' חדשים והוא הלך לדרכו: **מוסרס לינשא מיד**, דמשעת כתיבה מניין: **מאימתי (א) כתובה**, כשאר שטר חוז ומשמטתה שציעית: **משפפגוס**, שפפרע קלא דגלי דעתה דעומדת ליגוש וליפרע: **וטוקוף**, עליו המומר במלוה דנקא לה משום כתובה ומעשה צ"ד שפיר משמט וחל עלה שם שטר חזוי: **פגמה**, כיון דגלי דעתיה צפרעון קרינא ציה לא יגוש': **זקפה**, במלוה: **אונס**, את הבתולה חייב חמשים כסף: **וקנס**, דמוציא שם רע: **מאימתי נוקפין**, כלומר מאימתי הויא חקיפה: **העמדה**, הרי היא חקיפה: **כמעשה צ"ד דמיא**, דתנאי צ"ד היא: **מה עשה צ"ד**, חייביה משום פסק דין הוא ואע"י דלא אחתים הלכך אין שם הקדמה ונכתזים ציוס ונחתמין צלילה: **אף כסובה**, משעת כתיבה דנכנסה לחופה דקירוב חתנות הוא חילי שעבודה ואע"ג דלא אחתים: **עפוקיס נאוסו ענין הוו**, מכתביה עד חתימה ואפי' צשאר שטרות כשר: **לא שנו**, דשטרות הנכתזים ציוס ונחתמים צלילה פסולים: **אזל עפוקיס נאוסו ענין**, כיון שהעדים מוומנים לחתום אלא שצעל כרחס צריכים להמתין עד שייסיס הסופר את השטר אע"ג דאיתרמי ליה חתימה לאורתא: **כשר**, שהרי משעת כתיבה נמי אית ליה קלא: **אין לו פירות**, וכו' טרפה מזמן כתיבה צדיון טרפה: **שמא**

המביא גט פרק שני גיטין

יח.

ואנחיה בביסחיה מאי, פירש צקונטרס מה הועילו חכמים בתקנתם בין לענין זנות בין לענין פירות דטרפה לקוחות מיום הכתיבה אע"ג דלעיל אמר ריש לקיש דיש לצעל פירות עד שעת חתימה^א הכא מודה דיש לצעל פירות עד שעת נתינה^ב כיון דאי מפייסה תיפייס ומיהו ההוא דגיטין הצאין ממדינת הים דפירש צקונטרס דלתירווייהו פריץ קלת קשה דלמה לא יפסיד משעת חתימה לריש לקיש כיון שאם הימה אללו דמה מגרשה לאלחר ועוד קשה לר"י דמה הועילו חכמים בתקנתם משמע דהשתא איכא למיחש כאליו לא היה צו זמן וזה אינו דצאין צו זמן חוששים שלא תפסיד האשה וחששא דהכא לא משום אשה אלא משום לקוחות^ג וגרסה לר"י דהנך תרי פירכי למאן דלמר שמה יתפה אזל למאן דלמר משום פירי ניחא דצדין מפסדין הלקוחות משעת חתימה:

הנהו קלא אית לאו, פירש צקונטרס דצעיל לאחייי ראה אימת מטא גיטה לידה תימה דלענין זנות^ד דהיי דידוע שלא צא לידה ציוס הכמוז צו מ"מ יכול לחפות ולומר שנתן לה קודם שזינתה כמו קודם שתיקנו זמן ואור"י קלא אית להו כשרואין בזמן זומן הכתיבה היא קודם המסירה אית ליה קלא למילתא ומסקי דאדעמיייהו לידע יוס המסירה ואי"ת ובהיפוא למה תיקנו זמן וי"ל ע"י זומן יש לו קול לפי שרואים ע"י זומן שזו שהנתינה אינה ציוס הכתיבה ואי"ת למר משום צת אחרות זומן הו"ל דמה כותבין זמן בגיטין דאפי' בזמן הזה משמע דצעי זמן דתתן (לקמן דף פו, ג') גיטין פסולים וי"ל גזירה שמה יתפה על צניה ממזרים אי נמי מהרה יצנה צית המקדש א"י שלא יאמרו זינתה אחר גירושין ויחזירנה דגרופה שזינתה מותרת לחזור דלאמרינן צפ"צ דטוטה (דף יח:): **השול"ח גט לאשתי ב' ולגט ישן אין חוששין**, פירוש אע"פ שצריכה להמתין שלשה חדשים לאו משום דחיישין שמה צמון כך יצא עליה דהא לגט ישן אין חוששין אלא דלאמרינן לעיל שמה יאמרו שמי נשים צחצר כו': **המשל"ש גט לאשתי**, פירש צקונטרס והוא הלך לדרכו וצחנס פירש כן אלא מאי אפילו הוא צעיר^ה ונקט הך צרימתא המשליש לרבותא דאע"פ שהוא צעיר מותרת לינשא מיד ואין חוששים לגט ישן ולעיל נקט השולח לרבותא דאע"פ שאינו צעיר צריכה להמתין שלשה חדשים: **מאימתי כתובה משמטת**, הו דלמר צריש פ' אע"פ (כתובות נה,): תנאי כתובה ככתובה דמי לשציעית קשה לר"י מאי אריא דמי

דאין תוספת כתובה משמטת משום דתנאי כתובה ככתובה דמי והוי כמעשה צ"ד תיפוק ליה דלא משמט כתובה ותוספת מידי דהוה אשכר שכיר והקפת החנות דליכא מ"ד במסכת שציעית (פ"מ מ"ה) דלא משמט אלא מלוה וכ"ש כתובה ותוספת ודומק לומר דלמאי כרצי יוסי דפליג התם ואמר דמשמט וגרסה לר"י דהא דקאמר לשציעית היינו שפגמה חקפה כתובה לרב או פגמה או זקפה לשמואל דמשמטת נמי תוספת: **אונס קנס ופתוי**, קנס הוא מוציא שם רע ומשום דלית ציה אלא קנס קרי ליה קנס אזל צאונס יש צו צושט ופגס: **מה מעשה בית דין נכתב ביום בו'**, דמשעת פסק דין איכא קלא כמו צשטר דלאמרינן בכל דוכתא כשעמד צדין דגבי ממשעצדי:

אף כתובה נכתבת ביום ונחתמת בל"ה, יש מקומות שנוהגין לכתוז הכתובה צע"ש ולחומתה במוציא שבת ואין נכון לעשות כן משום

תוספת דללמא לית ליה קלא^א ומיהו היכא דקנו מיניה^ב ליכא למיחש מידי^ג דלאמרינן צצ"צ (דף קעב.) אי ידעימו יומא דאקנימו ציה כתובו יומא דאקנימו ציה: **אבל עסוקין באותו ענין בשר**, דאית ליה קלא כאליו חתמו כיון שהם מוומנים לחתום כדפרישית לעיל:

חיישין

בד א טור ש"ע א"ה"ע סי קסו סעיף ד:
בב ב מ"י פ"ה מהל' גירושין הלכה יח סמוג עשין ד טו"ש"ע א"ה"ע סימן יג סעיף א:
בג ג מ"י פ"ט מהלכות שמטה הלכה יג סמוג לאין רעא טו"ש"ע ח"מ סי' סו סעיף ז [א"ה"ע סי' קא סעי' א:]

בד ד מ"י שס הלכה יג טו"ש"ע שס סעיף טז:
בה ה מ"י פ"ג מהל' גירושין הלכה יג סמוג עשין ד טו"ש"ע ח"מ סימן מג סעיף טז:

פסקי ר"ד (המשך)

זקפה וזקפה אפי"פ שלא פגמה ומאימתי נוקפי' במלוה משעת העמדה (בדיון 6) על כתובה לא קיימא לגוביינא מיד אלא למונות והלכך כל זמן שזיוניות ואינה תרובת כתובה לא קרינא בה לא יגוש ומו"ה אינה משמטת ורב כבי משתפגות תפרע מקצתה והשאר תתבעס בדיו או קרינא בה לא יגוש ומשמטת אבל בפגימה לחוד לא, שיר"ל לא בעיא למיגבי שארא השתא אלא מוונות היא ורצה כרבנן דאמרי בפ' אלמנה ניוונית (כתובות צז:): שאע"פ שנפרעה קצת מכתובתה עדיין יש לה מוונות הלכך אם לא תתבעס בדיו על השאר לא קרינא ביה לא יגוש ואם לא פגמה אפי"פ שבתבעס בדיו אינה משמטת עדיין דשמא נתפרעה ואלא תגבה עכשיו כתובתה ותהיה ניוונית מהן מ"ה בעי תרווייהו פגימה וזקיפה ושמואל סבר בין פגימה בלחוד בין בזקיפה בלחוד גליא דעתה דבעיא לגבות כתובתה וקרינא ביה לא יגוש ומשמטת וחגי'א כותיה דרב וחגי'א כותיה דשמואל וכוין דתנאי בתרווייהו הוריתן לכלל דרב ושמואל הלכה כשמואל דביני: אמר שמואל כתובה כמעשה ב"ד דמיא מה מעשה ב"ד נכתבים כיום ונחתמים בלילה אף כתובה נכתבת כיום ונחתמת בלילה, פי' ואע"ג דלא כתב ליל כתובה הכתובה תנאי ב"ד היא ואע"ג דלא כתב ליל כתובה (כתובות) [נכתב] דמיא דכל מעשה ב"ד אפי"י שקדמה כתיבה לחתימה אין בכך כלום דחייביה משעת פסק דין ב"ד הוא ואצ"י דלא איחתים הלכך אין שם הקדמה ונכתבים כיום ונחתמים בלילה כתובה נמי משעת כניסה לחופה⁸) חייב וזו בו מאחים שעבודא עליה ואצ"י דלא איחתם שטרא דהעיקר זמן [והשעבוד] כניסתה לחופה הוא ואם תקדים כתיבה לחתימה אין בכך כלום וה"ה נמי לשטרי אקנייתא שנכתב ביום ונחתמים בלילה מפני ששעבודם תלוי בחתימת העדים אלא משעת הקנין שאם הקנה ראובן נכסיו לשמעון ע"י סודר בניסן ולא נכתב השטר עד אייר מניסן קנה שמעון הנכסים ואם מכרן

ראובן ללוי קודם שיגיע שטר ליד שמעון אין מכירתו מכירה שאין קנין הנכסים תלוי בהגעת השטר ליד שמעון אלא משעת קנין הסודר קנאם והשטר אינו אלא לראיה בעלמא וזמן השטר לאו מאייר כתבי' אלא מניסן הלכך אם קדמה כתיבתו לחתימה אין בכך כלום שהרי מניסן צריך לכתוב, והאי דתנן כל השטרות שנכתבו ביום ונחתמו בלילה פסולין לא מיירי אלא באותן השטרות שאין בהן קנין שעיקר קניינם תלוי בחתימתן כגון שטר מכר או שטר מתנה שרוצה להקנות לו שדהו ע"י הגעת השטר ליד המקבל כדקיי"ל (קידושין כו.) דרקיע נקנית בשטר ואעפ"י שאיחורה מסירת השטר ליד המקבל לזמן חתימתו אמרי' עדים בחתומיו זכין לו וכן נמי בשטרי הוראות והולאות שאין בהן קנין שאע"פ שראו העדים ההולאה שחיתה בניסן או מרדה בפניהם בניסן ואמר להם אתם עדי הוה לה מלוה על פה ולא טרפא ממשעבדי ואם אמר לעדים תכתבו לי שטר למלוה וגם ראו ההולאה בעיניהם והם אחור לכתובי עד אייר אין כותבים מניסן אלא מאייר שאין הנכסים משעבדים לטרוף הלקוחות בדברו פיו או בנתינת המעות כ"א בחתימת העדים בשטר דמפקי ליה

^[1] נראה דל"ל פי' כמזה לא קיימא וכו'. (3) אולי צ"ל משעת ניקוס לחופה נתיידי ליתן לה תלמים וזו וחילי שעבודה עליה כו'.